

3000200-40.2013.8.26.0344

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Contravenções Penais

Magistrado: Josiane Patricia Cabrini Martins Machado

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... mesmo sentido:

"Habeas Corpus - Tráfico de Drogas - Alegação de ocorrência de prescrição da pretensão executória - inoccorrência - v. acórdão que confirmou a r. sentença condenatória é marco interruptivo para verificação de eventual ocorrência de prescrição - Ordem denegada."(TJSP, 8ª Câmara de Direito Criminal, Habeas Corpus 2034039-62.2018.8.26.0000, Rel. Des. Ely Amioka, j. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

1ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, Marilia - SP - cep 17519-050

3000200-40.2013.8.26.0344 - lauda

CONCLUSÃO

Em 18 de agosto de 2022, faço os autos conclusos à MM. Juíza de Direito, Dra. Josiane Patrícia Cabrini. Eu, Helen Viviane Messias Barboza, M353108, subscrevi.

SENTENÇA

Processo nº:

3000200-40.2013.8.26.0344 - 2013/001324

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Contravenções Penais

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Márcia Regina Bezerra Sérgio

Vistos.

O artigo 61 do Código de Processo Penal dispõe que "em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-la de ofício" e, como é cediço, a prescrição constitui matéria de ordem pública e sempre precede ao exame de qualquer outro tema.

A chamada prescrição intercorrente ou superveniente é uma das espécies da prescrição da pretensão punitiva (tal como o é a prescrição retroativa), que tem por termo inicial a publicação, em cartório, da sentença condenatória, uma vez que tal ato interrompe a prescrição (artigo 117, inciso IV, CP).

Entretanto, contrariamente do que sustenta a defesa, a partir da entrada em vigor da Lei 11.596/2007, que deu nova redação ao inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório também é causa interruptiva da prescrição, iniciando-se, por inteiro, um novo prazo prescricional a partir de tal evento.

Em voto proferido no HC 92340/SC, o Ministro Marco Aurélio de Mello ressaltou que "a mencionada Lei nº 11.596/2007 inserira mais um fator de interrupção, pouco importando a existência de sentença condenatória anterior, sendo bastante que o

acórdão, ao confirmar essa sentença, também, por isso mesmo, mostre-se condenatório".

No mesmo sentido:

"Habeas Corpus – Tráfico de Drogas – Alegação de ocorrência de prescrição da pretensão executória – inoccorrência – v. acórdão que confirmou a r. sentença condenatória é marco interruptivo para verificação de eventual ocorrência de prescrição – Ordem denegada."(TJSP, 8ª Câmara de Direito Criminal, Habeas Corpus 2034039-62.2018.8.26.0000, Rel. Des. Ely Amioka, j. 19/4/2018).

Desta forma, quer se trate de acórdão condenatório que modificou sentença absolutória, quer se trate de acórdão que confirmou anterior sentença condenatória, a publicação de quaisquer deles constitui causa interruptiva da prescrição (artigo 117, inciso IV, CP).

Na hipótese dos autos, a sentença condenatória foi publicada em cartório em 5 de junho de 2018 (fls. 164), iniciando-se novo prazo prescricional de 3 (três) anos, já que a pena aplicada foi inferir a 1 (um) ano.

O acórdão confirmatório da condenação foi publicado em 15 de agosto de 2019 (fls. 219), iniciando-se, assim, novo prazo prescricional.

Nesse passo, após a publicação do acórdão confirmatório da condenação até a presente data decorreu lapso temporal superior a 3 (três) anos, ocorrendo, pois, a prescrição, na modalidade superveniente.

Diante do exposto, julgo extinta a punibilidade de Márcia Regina Bezerra Sérgio relativamente à imputação de ter infringido o artigo 50 da Lei de Contravenções Penais, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, § 1º, e 117, inciso IV, todos do Código Penal c/c 61 do Código de Processo Penal.

Com relação aos objetos apreendidos (máquinas caça-níqueis – fls. 5), nos termos do disposto no artigo 508, §3º, das NSCGJ e no Comunicado

CG 1265/13[https://tjsp.jus.br/Corregedoria/Comunicados/Comunicado?](https://tjsp.jus.br/Corregedoria/Comunicados/Comunicado?codigoComunicado=4792)

codigoComunicado=4792, autorizo a doação, pois não é recomendada a restituição.

Oficie-se comunicando.

Transitada esta em julgado, ao arquivo após feitas as necessárias anotações e comunicações.

P.I.C.

Marília, 21 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.